

RESUMEN PARA ESTUDIAR

GEN-Eficacia de las normas

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (eficacia temporal, derogación/anulación, Derecho transitorio o expectativas). Luego repasa las reglas clave del bloque y, por último, verifica en la norma que la redacción y el encaje en la situación concreta coinciden con la literalidad indicada.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Eficacia temporal y sucesión normativa	1-2	Estudia desde qué momento una norma produce efectos, durante cuánto tiempo sigue vigente y cómo se coordina su efecto con el de normas anteriores o posteriores.
Derogación, vacatio legis y referencia de entrada en vigor	1-2	La derogación implica pérdida de vigencia por regulación posterior. Entre vigencia y entrada efectiva puede existir vacatio legis y la entrada en vigor se comprueba en la fuente del Código Civil.
Distinción entre derogación y anulación	3	Debe diferenciarse la derogación de la anulación, para evitar confusiones al razonar consecuencias temporales sobre vigencia y efectos.
Derecho transitorio: vigencia vs aplicación a efectos	4	El Derecho transitorio permite separar la vigencia de una norma de su aplicación a efectos de situaciones nacidas durante su vigencia.
Pautas de razonamiento y seguridad jurídica	5	Las categorías temporales ayudan a razonar, pero no sustituyen el examen de la regulación positiva aplicable. La seguridad jurídica es más amplia que la irretroactividad.
Meras expectativas como situación distinta	6	Se describen como posibilidades futuras de obtener una ventaja o situación jurídica cuando aún no se han cumplido los presupuestos para consolidarla.

3. Eficacia temporal: coordinación y momentos relevantes (arts. 1-2)

Regla general sobre eficacia y coordinación entre normas

- La eficacia temporal analiza el momento de despliegue de efectos, el periodo de vigencia y el modo de coordinarse con normas previas o sustitutivas.

Derogación y vacatio legis

- La derogación determina la pérdida de vigencia por efecto de una regulación posterior.
- Entre ambos momentos puede existir un periodo denominado vacatio legis.

4. Entrada en vigor y comprobación en la fuente (arts. 2)

Referencia normativa a verificar

- La regla concreta de entrada en vigor corresponde al artículo 2 del Código Civil y debe comprobarse directamente.

5. Límites del razonamiento temporal (arts. 3-5)

Derogación vs anulación

- Debe distinguirse la derogación de la anulación.

Categorías, regulación positiva y seguridad jurídica

- Las categorías ayudan a razonar, pero no sustituyen el examen de la regulación positiva aplicable al supuesto.
- La seguridad jurídica es un concepto más amplio que la irretroactividad.

6. Derecho transitorio y expectativas (arts. 4-6)

Vigencia y aplicación a efectos posteriores

- El Derecho transitorio permite distinguir vigencia de una norma y su posible aplicación a efectos de situaciones nacidas durante su vigencia.
- Derogación y aplicación transitoria de una norma no son incompatibles.

Meras expectativas

- Las meras expectativas refieren a posibilidades futuras de obtener una ventaja o situación jurídica sin haber cumplido aún todos los presupuestos.

7. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

8. Diferencias y puntos de confusión

Derogación vs anulación: Se indica expresamente que debe distinguirse la derogación de la anulación, para razonar correctamente las consecuencias temporales.

Vigencia vs aplicación transitoria (Derecho transitorio): El Derecho transitorio permite separar la vigencia de una norma de su aplicación a efectos de situaciones nacidas durante su vigencia.

9. Cierre de repaso

Al contestar, primero ubica el supuesto en el bloque correspondiente y después contrasta: momentos de eficacia, tipo de cese (derogación/anulación), posible Derecho transitorio y el encaje de expectativas. Siempre confirma la regla de entrada en vigor en la fuente indicada.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.